

LA IMPORTANCIA DE LA CONSTANCIA STPS DC-3 EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

Análisis integral del Marco Legal de la Ley Federal del Trabajo, Beneficios Operativos/Financieros y las Severas Consecuencias por Incumplimiento Patronal.

 Elaborado por:

Robologix Automation S.A. de C.V.
Centro de Capacitación Técnica Registrado
STPS

 Dirección de Investigación:

Mtro. Aaron Ibarra Cepeda
Mtro. en Gestión de Negocios de
Manufactura

 Fecha de Emisión:

Septiembre 2026

 Región Objetivo:

Saltillo, Ramos Arizpe, Monterrey y México

1. MARCO LEGAL Y DEFINICIÓN DEL FORMATO STPS DC-3

La **Constancia de Competencias o Habilidades Laborales (Formato DC-3)** es el documento oficial emitido en México por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que acredita que un trabajador ha sido capacitado y cuenta con las competencias teóricas y prácticas necesarias para desarrollar actividades de alto riesgo en piso de planta (tales como operación de robots industriales, diagnóstico de tableros con voltaje activo 480V, programación de PLC y trabajo con energías peligrosas).



FUNDAMENTO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LFT)

Conforme a los **Artículos 153-A al 153-X de la Ley Federal del Trabajo**, la capacitación y adiestramiento no es una opción voluntaria para las empresas, sino una **obligación legal de carácter patronal e intransferible**. Todo patrón tiene el deber constitucional de proporcionar a sus trabajadores la capacitación necesaria que les permita elevar su nivel de vida, productividad y prevenir riesgos laborales.

Para que un Formato DC-3 cuente con plena validez jurídica ante inspectores de la STPS y auditorías EHS, debe ser expedido por un ****Agente Capacitador Externo con Registro Vigente ante la STPS**** (persona física o moral autorizada) y contar con la firma del capacitador, la Comisión Mixta de Capacitación y el representante legal de la empresa.

2. VENTAJAS Y BENEFICIOS DE CONTAR CON CONSTANCIAS DC-3

Implementar un programa sistemático de capacitación acreditado con DC-3 genera un impacto positivo directo en la rentabilidad, la legalidad y la seguridad operativa de la planta industrial:

✓ **BENEFICIOS CLAVE PARA LA EMPRESA**

- ✓ **Blindaje 100% Legal ante Inspecciones de la STPS:** Aprobación inmediata de revisiones del programa de Capacitación, Adiestramiento y Productividad (Formatos DC-1, DC-2, DC-3 y DC-4).
- ✓ **Reducción Drástica de Accidentes e Incapacidades:** Personal entrenado en maniobras seguras, interlocks de seguridad PROFIsafe y candado LOTO, disminuyendo el riesgo de amputaciones o choques eléctricos.
- ✓ **Reducción en la Prima de Riesgo de Trabajo del IMSS:** Al disminuir el número y la gravedad de los accidentes de trabajo, la empresa logra una disminución directa en las cuotas patronales anuales del IMSS.
- ✓ **Deducibilidad Fiscal del 100% de la Capacitación:** Los costos incurridos en capacitación técnica externa certificada son completamente deducibles de impuestos bajo la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LSR).
- ✓ **Cumplimiento de Estándares Internacionales (ISO 45001 e IATF 16949):** Requisito indispensable para calificar como proveedor confiable Tier-1 y OEM en el sector automotriz y metalmecánico.
- ✓ **Aumento del OEE y Reducción de Tiempos Muertos:** Técnicos capacitados diagnostican fallas de PLC y robot en minutos, evitando paros de producción costosos de varias horas o días.

3. CONSECUENCIAS GRAVES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

La omisión o negligencia patronal al no capacitar al personal técnico en áreas de alto riesgo acarrea severas consecuencias jurídicas, financieras y operativas sancionadas por la Ley Federal del Trabajo:

TIPO DE RIESGO / INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO LEGAL	SANCION / CONSECUENCIA
Multas Económicas Directas por Trabajador	Art. 994 Fracc. IV de la LFT	50 a 5,000 UMAs Multas desde \$5,400 hasta más de \$540,000 MXN <i>por cada trabajador</i> sin DC-3.
Clausura Temporal o Restricción de Acceso	Art. 540 de la LFT y Reglamento de Inspecciones	SUSPENSIÓN DE LÍNEA Inspectores de la STPS pueden ordenar el paro de maquinaria si detectan riesgo inminente y falta de capacitación.
Responsabilidad Penal en Accidentes Graves	Código Penal Federal y Estatal	RESPONSABILIDAD PENAL Gerentes y representantes legales enfrentan demandas penales por negligencia patronal en caso de mutilación o muerte.
Recargo e Incremento en Cuota IMSS	Ley del Seguro Social (Art. 73 y 75)	AUMENTO DE PRIMA Aumento al límite máximo de la Prima de Riesgo de Trabajo, encareciendo la nómina patronal durante años.

TIPO DE RIESGO / INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO LEGAL	SANCION / CONSECUENCIA
Pérdida de Contratos y Certificación Tier-1	Requerimientos de Auditoría IATF 16949 / ISO 45001	CANCELACIÓN DE CLIENTE Inhabilitación inmediata para cotizar o surtir componentes a plantas armadoras (OEMs).



RIESGO PATRONAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Si ocurre un accidente de trabajo en una celda robótica o tablero eléctrico y el trabajador **NO cuenta con la Constancia DC-3 vigente** que acredite su aptitud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dictaminará el evento como **Capital Constitutivo**, cobrando a la empresa la totalidad de los gastos médicos, hospitalización e indemnización, además de las sanciones de la STPS.

4. SOLUCIÓN INTEGRAL: CAPACITACIÓN STPS DC-3 CON ROBOLOGIX

Robologix Automation cuenta con registro oficial de Agente Capacitador Externo ante la STPS. Impartimos cursos ****100% prácticos In-Company** o en nuestras instalaciones** diseñados para que tus técnicos aprendan sobre hardware industrial real:

- ✓ **Cursos de PLC Multimarca:** Allen-Bradley Studio 5000, Siemens TIA Portal, Mitsubishi, Schneider.
- ✓ **Cursos de Robótica Industrial:** FANUC HandlingTool, ABB RAPID, YASKAWA Motoman y KUKA.
- ✓ **Constancia Oficial DC-3 Incluida:** Con validez ante la STPS y valor curricular al aprobar las evaluaciones teóricas y prácticas.
- ✓ **Adaptado a los Turnos de la Planta:** Módulos de 20 a 40 horas diseñados para no interrumpir los esquemas de producción.

